RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 277.484 GOIÁS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: DAVI RODRIGUES DA SILVA
ADV.(A/S)	: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL RETRATADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO ADOLESCENTE PELO JUÍZO COMPETENTE. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 1.092.984/GO (e-doc. 37).

2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 142 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado) e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores) (e-doc. 9).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 11). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 16).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o mencionado *habeas corpus* no STJ, o qual originou o ato ora impugnado.

5. Neste recurso ordinário em *habeas corpus*, o recorrente sustenta a ausência de provas aptas a amparar a condenação. Quanto ao delito de corrupção de menores, afirma que, no procedimento de apuração do ato infracional, o Juízo da Infância e Juventude de Vicentinópolis/GO julgou improcedente a representação ministerial e absolveu o adolescente, por ausência de prova de sua participação no ato infracional, decisão que transitou em julgado. Aduz que, embora provocado por embargos de declaração, o Tribunal de Justiça limitou-se a invocar a independência das instâncias e a afirmar, em tese, que a participação do menor basta para a configuração do crime do art. 244-B do ECA, sem esclarecer como tal participação estaria comprovada diante da absolvição definitiva por insuficiência de provas. No tocante ao roubo majorado, sustenta que a vítima não reconheceu nenhum dos dois agentes que praticaram o delito, havendo, tão somente, confissão extrajudicial do adolescente na fase policial, posteriormente retratada em juízo. Acrescenta que a genitora do menor declarou não ter acompanhado o filho durante sua oitiva policial.

6. Requer a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação pelo delito de corrupção de menores, diante da alegada contradição decorrente da absolvição do adolescente pela prática do roubo. Caso não seja esse o entendimento, postula o afastamento do óbice relativo à impetração substitutiva, para que o STJ examine o mérito do *habeas corpus* originário.

7. O Ministério Público de Goiás, em contrarrazões, busca o desprovimento do recurso ordinário em *habeas corpus* (e-doc. 61).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 66).

É o relatório.

Decido.

9. Na sentença condenatória, reputou-se comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos. A materialidade foi extraída da portaria da Polícia Civil, do registro de atendimento integrado e das imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação. Quanto à autoria, o Juízo assentou que as versões apresentadas em juízo pelo recorrente e pelo adolescente seriam contraditórias e destinadas a afastar a responsabilidade de ambos, e, afastando a incidência do art. 155 do Código de Processo Penal ao fundamento de que haveria prova judicializada a confirmar o roubo, apoiou-se nas declarações prestadas pelo adolescente na delegacia, segundo as quais ele teria praticado o crime na companhia do recorrente, que conheceria a rotina da vítima por ter sido seu antigo empregado. Considerou harmônicos, no ponto, os depoimentos da vítima e dos policiais militares, "principalmente em razão de o policial [...] confirmar que as características dos assaltantes coincidem com as características" do recorrente e do adolescente (e-doc. 9, p. 4-8).

10. O Tribunal de Justiça manteve a condenação. Consignou que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio e que, embora ela não tenha conseguido reconhecer os autores, por estarem encapuzados, confirmou que o recorrente era seu ex-funcionário, circunstância tida como crucial porque ele "sabia o local específico onde a vítima guardava os valores". Registrou que os depoimentos dos policiais militares confirmaram a narrativa da ofendida e as diligências que levaram à obtenção das imagens e à recuperação de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

parte dos bens, e assentou que a confissão extrajudicial do adolescente, ainda que negada em juízo, estaria corroborada pelo contexto probatório (e-doc. 11, p. 4-8).

11. No ato ora impugnado, o STJ assentou a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória no âmbito do *habeas corpus* a fim de se proceder a absolvição (e-doc. 37).

12. Antes de passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o e. Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em *habeas corpus* "***não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos***". Se não for assim, **"*de nada adianta exigir do impetrante que 'apresente prova pré-constituída' no momento da impetração*".**

13. Pois bem. Extrai-se da sentença condenatória e do acórdão proferido em sede de apelação que a condenação do recorrente **teve como suporte probatório as declarações do menor, prestadas na fase extrajudicial, bem como os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhidos em juízo**.

14. Ocorre que, em juízo, o adolescente apresentou nova narrativa dos fatos, negando a participação no roubo. Salientou que a suposta confissão extrajudicial se deu após ser conduzido à delegacia depois de ser abordado pela polícia em uma infração de trânsito **mas, durante suas declarações, não confessou os fatos.** Ressaltou que quando o crime aconteceu estava em casa com a namorada e que sua genitora não estava presente no momento em que foi ouvido pela autoridade policial.

15. Embora as instâncias ordinárias tenham consignado a existência de provas judicializadas aptas a corroborar a versão apresentada na fase

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

extrajudicial, verifica-se que os elementos produzidos em juízo não são suficientes para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva. Com efeito, pela leitura dos atos decisórios verifica-se que a vítima limitou-se a descrever a dinâmica do roubo, relatando as circunstâncias em que foi abordada e os bens que lhe foram subtraídos. Os policiais militares, por sua vez, restringiram-se a narrar as diligências realizadas após o crime, o conteúdo das informações que lhes foram repassadas pela ofendida e a recuperação de parte dos bens subtraídos, sem trazer elementos diretos de identificação dos autores.

16. É significativo notar que a própria vítima reconheceu não ter condições de identificar quaisquer dos responsáveis pelo delito, uma vez que os assaltantes estavam encapuzados durante toda a ação criminosa. Da mesma forma, os policiais militares afirmaram que, quando tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, não conseguiram identificar os autores dos fatos, limitando-se a declarar que, somente após a investigação e posterior prisão dos suspeitos, passaram a entender que as características físicas registradas nas filmagens seriam compatíveis com as do recorrente e do adolescente. Tratam-se, portanto, de elementos de reduzida força probatória, incapazes, por si sós, de individualizar a autoria delitiva.

17. Desse modo, as provas produzidas em juízo não ultrapassam a demonstração da ocorrência do crime, não fornecendo suporte idôneo para a atribuição de sua autoria ao recorrente. A narrativa da vítima e dos policiais confirma a materialidade do roubo, mas não aponta, de forma direta e segura, para a participação do acusado. **Em realidade, a vinculação do recorrente aos fatos decorre, essencialmente, das declarações prestadas pelo adolescente na fase inquisitorial, posteriormente retratadas em juízo.**

18. Não se desconhece que elementos colhidos durante a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

investigação podem ser considerados pelo julgador quando corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial. No caso, entretanto, a retratação do adolescente em juízo não foi acompanhada de nenhum elemento probatório independente capaz de confirmar a versão inicialmente apresentada. Ao contrário, os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação apoiam-se em circunstâncias meramente indiciárias, como o fato de o recorrente já ter trabalhado para a vítima e, por isso, supostamente conhecer sua rotina, bem como na divergência entre as declarações do recorrente e do adolescente acerca da existência de vínculo de amizade entre ambos. Tais circunstâncias, embora possam despertar suspeitas, não constituem prova segura de autoria.

19. Assevero, ainda, que a investigação policial também não logrou apreender qualquer objeto que relacionasse o recorrente à empreitada criminosa. Conforme consignado no relatório final da Polícia Civil (e-doc. 8, p. 18-20), embora tenha sido deferida busca e apreensão não houve objetos apreendidos por ocasião do cumprimento da medida, não tendo sido localizados, portanto, elementos materiais que pudesse servir de confirmação à hipótese acusatória.

20. **Há, por fim, elemento que torna a insuficiência ainda mais evidente**. O Juízo da Infância e da Juventude, **competente para a apuração do ato infracional, julgou improcedente a representação ministerial e absolveu o adolescente por ausência de prova de sua participação**. O Tribunal de Justiça, instado a enfrentar o ponto em embargos de declaração, não negou o fato, mas invocou a independência das instâncias e afirmou, em tese, que a participação do adolescente bastaria à configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

21. A resposta não enfrenta a questão. A independência das

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

instâncias é princípio que impede a vinculação automática entre juízos de diferentes esferas, mas não autoriza o juízo criminal a tomar por provado, a partir de declaração extrajudicial retratada, precisamente o fato que o juízo competente para apurá-lo concluiu não demonstrado. **A declaração extrajudicial do adolescente, assim, não apenas foi retratada por ele em juízo, como foi considerada insuficiente, no procedimento próprio, pela autoridade judiciária a quem incumbia valorá-la. Se essa declaração é o único elemento que vincula o recorrente ao roubo, a conclusão é inescapável.**

22. O quadro configura, pois, **a hipótese que o art. 155 do Código de Processo Penal veda, pois a condenação repousa, em sua parte decisiva, sobre elemento informativo colhido na investigação e não confirmado em juízo**. A presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República) exige, para ser afastada, prova produzida sob o contraditório, e o ônus de produzi-la incumbe à acusação.

23. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação criminal reclama juízo de certeza amparado em elementos consistentes, não podendo repousar sobre conjecturas, presunções ou probabilidades. Nesse sentido são os julgados que ora transcrevo:

> "Direito Penal e Processual Penal. *Habeas Corpus*. Exploração sexual de adolescente. Art. 218-B, § 2º, inc. i, do Código Penal. Dúvida razoável quanto ao elemento típico da exploração sexual. Absolvição mantida. I. Caso em exame 1. *Habeas corpus* impetrado em favor de réu condenado por exploração sexual de adolescente, nos termos do art. 218-B, § 2º, inc. I, do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente), com alegação de ausência de provas suficientes quanto ao contexto de exploração. A decisão monocrática agravada restabeleceu a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

absolvição proferida na primeira instância, diante da insuficiência de provas da existência de exploração sexual. A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo regimental, sustentando que houve reexame indevido de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que restabeleceu a absolvição do paciente incorreu em revaloração indevida de provas ou se, diante da ausência de prova cabal quanto ao elemento típico da exploração sexual, a absolvição deve ser mantida com base no princípio do *in dubio pro reo*. III. Razões de decidir 3. Em *habeas corpus*, é possível a análise dos elementos probatórios já constantes dos autos, não se admitindo a dilação probatória, mas permitindo-se ao julgador o exame de provas e documentos que já estão nos autos (RHC nº 206.846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022). 4. A configuração do delito de exploração sexual de adolescente (art. 218-B, § 2º, inc. I, do CP) exige a demonstração concreta do contexto de exploração. **5. O acervo probatório revelou divergências relevantes entre as versões da vítima, do réu e das testemunhas, especialmente quanto ao oferecimento de dinheiro, à dinâmica dos fatos e à existência de coito anal, sendo que os exames periciais não corroboraram integralmente o relato da vítima. 6. A ausência de oitiva judicial da vítima comprometeu o contraditório e a formação plena da prova, não sendo suficientemente suprida por depoimentos indiretos ou extrajudiciais. 7. A prova colhida durante a instrução judicial mostrou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência de exploração sexual, o que impõe a absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.** 8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige prova robusta e produzida sob contraditório para justificar condenação, não sendo admissível decisão fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

(HC nº 228.011-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos nossos).

"AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO RETOMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 524/STF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PECULATO DE USO COMETIDO POR PREFEITO (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. É possível o desarquivamento de inquérito com o surgimento de novos elementos de prova. Matéria, ademais, que se encontra preclusa, uma vez que já decidida neste processo por decisão irrecorrida. Agravo regimental desprovido. Preliminar rejeitada. **2. A acusação não apresentou prova concreta da participação do réu, prefeito de Blumenau à época dos fatos, nos ilícitos apontados, limitando-se, em suas alegações finais, a citar depoimento tomado na fase policial, não confirmado judicialmente, e manifestações de corréus, elementos que não são suficientes, por si sós, para embasar juízo condenatório. 3. Por força do art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolve-se o réu quando da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia.** 4. Ação penal improcedente."

(AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/04/2016, p. 13/05/2016; grifos nossos).

"PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

> POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. **1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.** 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal."
>
> (AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, p. 14/05/2018; grifos nossos).

24. No mesmo sentido, quanto à impossibilidade de reconhecimento de culpa por presunção ou suspeita, HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009, p. 18/09/2009. E quanto à insuficiência da delação de corréu e do depoimento de informante como elemento decisivo da condenação, AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014, p. 30/10/2014.

25. **A absolvição alcança também o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente**. O tipo pressupõe que o agente pratique infração penal com o adolescente, ou o induza a praticá-la. Sua configuração independe da prova da efetiva corrupção, por tratar-se de delito formal, mas não dispensa a demonstração da conduta que lhe serve de base. Ausente prova segura de que o recorrente praticou o roubo e de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

que o adolescente nele tomou parte, falta ao crime acessório o próprio pressuposto de existência.

26. Deixo de examinar a controvérsia sobre a regularidade da oitiva policial do adolescente, suscitada pela defesa ao fundamento de que se deu sem a presença de responsável legal e contestada na origem pela afirmação de que o termo ostenta assinatura da genitora. A questão demandaria dilação probatória e, de todo modo, mostra-se desnecessária, pois a insuficiência do acervo judicial conduz ao mesmo resultado, por fundamento que dispensa qualquer juízo sobre a validade formal daquele ato.

27. À míngua de prova cabal e inequívoca do cometimento do delito produzida sob o contraditório judicial, impõe-se a absolvição do paciente, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), consagrando-se o princípio *in dubio pro reo*.

28. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em *habeas corpus*, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312, do RISTF, para absolver o recorrente das imputações dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (Processo nº 5415996-86.2025.8.09.0129 da Comarca de Pontalina/GO).

Comunique-se, **com urgência**.

Publique-se.

Brasília, 5 de novembro de 2026.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A

Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D3FE-0F73-EA1F-C462 e senha 8576-929A-1D1A-DB9A